

**COMUNE DI AVELLA**

**(PROVINCIA DI AVELLINO)**

*Città d'Arte*

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO  
INDETERMINATO E PARZIALE CON INQUADRAMENTO  
NELL'AREA PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI  
(EX CATEGORIA GIURIDICA A – POSIZIONE ECONOMICA A/1).**

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaventicinque** ..... il **giorno** ..... del  **mese** di ....., presso la  
sede del Comune di Avella (AV) in Piazza Municipio n. 1, sono presenti:

1. ...., domiciliata per la carica presso la Casa comunale, che agisce  
in nome, per conto e nell'interesse, dell'Amministrazione comunale che  
rappresenta.

2. Il/La Sig.ra ....., codice fiscale: .....(da ora in poi anche “dipendente”).

Premesso quanto segue:

- richiamata la Legge n. 160/2019 recante oggetto: “*Bilancio di previsione  
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2020-2022*”;

- richiamato il D.P.C.M. del 21.03.2025 recante oggetto: “*Riparto delle  
risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato,  
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori  
socialmente utili*”;

- richiamata la deliberazione di G.C. 126/2025 avente ad oggetto:  
“*Stabilizzazioni incentivate a tempo indeterminato dei L.S.U. ai sensi  
dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni,*

dalla Legge n. 69/2025: proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 160/2019 relativo alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000. Provvedimenti”;

- richiamata la deliberazione di G.C. n.../2025 “Stabilizzazioni incentivate a tempo indeterminato dei L.S.U. in utilizzo al Comune di Avella ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 160/2029 e dal D.P.C.M. del 21.03.2025. Rettifica alla deliberazione di G.C. n. 126/2025. Provvedimenti”, di rettifica alla precedente deliberazione di G.C. n. 126/2025;

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 58/2025 - R.G. n. 623/2025 e la successiva determinazione dirigenziale n. ..../2025 - R.G. n. ..../2025 di rettifica della predetta determinazione dirigenziale n. 58/2025 - R.G. n. 623/2025;

- dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale n..... - R.G. n.....è stato approvato lo schema definitivo del contratto individuale di lavoro predisposto in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali.

Acquisita la dichiarazione resa dal/la dipendente in ordine all'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico professionale *de quo*, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

### **CIO' PREMESSO**

Tra il Comune di Avella, rappresentato da....., e il/la Sig./ra ....., come sopra generalizzato/a, è stipulato il seguente contratto individuale di lavoro.

## ARTICOLO 1

### TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato per l'assunzione della Sig./ra ..... alle dipendenze del Comune di Avella, con **rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 33%**, con inquadramento giuridico nell'Area professionale degli Operatori (ex categoria giuridica A, posizione economica A/1).
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali e da quelli nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
3. Al/la dipendente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo indeterminato e parziale al 33% dell'orario d'obbligo previsto per legge.
4. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo indeterminato e parziale al 33% appartenente all'Area professionale di appartenenza.
5. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.

## ARTICOLO 2

### DECORRENZA DEL CONTRATTO

### SEDE E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

1. L'assunzione ha decorrenza dal .....

2. La prestazione lavorativa si svolge presso la sede degli Uffici comunali e per il 33% dell'orario di lavoro d'obbligo, pari a un **totale di 12,5 ore settimanali**.

3. La prestazione lavorativa, qualificata come "**part-time verticale**" ai sensi del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali è collocata temporalmente nei seguenti giorni della settimana: ....., fino alla concorrenza delle ore di lavoro settimanali dovute, salvo diverse successive disposizioni impartite dal Responsabile/Titolare di P.O. del Servizio comunale di assegnazione.

4. L'articolazione dell'orario potrà subire variazioni in ragione di specifiche esigenze del Servizio comunale e/o di mutata configurazione organizzativa che verranno comunicate al/la dipendente per iscritto. Sono applicabili, in questo ambito, le ipotesi alternative previste dal vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali in materia di orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

### ARTICOLO 3

#### PERIODO DI PROVA

1. La dipendente è soggetta ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in **mesi due** decorrenti dalla data di assunzione. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Il periodo di prova è **sospeso** in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal vigente C.C.N.L.

3. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal

rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell'Ente comunale deve essere motivato.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio con il riconoscimento dell'anzianità decorrente dal giorno dell'assunzione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **PROFILO PROFESSIONALE, ASSEGNAZIONE E ATTRIBUZIONI**

1. Il/La Sig./ra ..... è assunta negli organici del Comune di Avella con il profilo professionale appartenente all'Area professionale degli "Operatori" (ex categoria giuridica A, posizione economica A/1).

2. Il/La dipendente è assegnata al Servizio/Ufficio comunale....., con profilo di.....

3. Al/la dipendente potranno essere conferite attribuzioni ulteriori e aggiuntive in ragione di esigenze organizzative e di Servizio nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

#### **ARTICOLO 5**

##### **DOVERI E RESPONSABILITÀ**

1. Il/La dipendente è soggetto/a ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente comunale, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

2. Il/La dipendente è tenuto/a a prestare l'attività lavorativa con **diligenza, lealtà ed imparzialità** nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni impartite dal superiore gerarchico e delle prescrizioni contenute in norme di

rango primario e secondario vigenti (leggi e regolamenti).

3. Egli/Ella assume impegno nei confronti dell'Amministrazione alla scrupolosa osservanza del Codice di comportamento generale (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.) e Codice di comportamento approvato dal Comune di Avella con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2025, oltre alle prescrizioni generali e specifiche contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), fermo restando le conseguenze, per l'inosservanza di tali prescrizioni, di natura civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici.

4. Il/La dipendente dichiara di non trovarsi, alla data di assunzione in servizio, in alcuna situazione di incompatibilità richiamata dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. si impegna a comunicare per iscritto al Responsabile/Titolare di P.O. del Servizio comunale di assegnazione, tutti i rapporti, diretti ovvero indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che la stessa abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'Ufficio comunale, limitatamente alle pratiche a lei affidate.

5. Il/La dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro

il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

6. Il/La dipendente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale o altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, né svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale. Si applicano, a tal fine, le eventuali deroghe previste per i dipendenti con contratto di lavoro part-time, fermo restando l'obbligo di richiedere preventiva e formale autorizzazione scritta.

7. Il/La dipendente prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel P.T.C.P. che viene consegnato al/la dipendente, la quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

## **ARTICOLO 6**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Comune di Avella garantisce al/la dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento verrà svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy.
2. I dati personali del/la dipendente saranno trattati dal Comune di Avella esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-amministrativa e contabile del/la medesimo/a dipendente.

## **ARTICOLO 7**

### **DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si dispone il rinvio alle norme di fonte legislativa e contrattuale vigenti oltre alle norme di fonte secondaria in vigore presso il Comune di Avella e al vigente Codice di comportamento comunale.

## **ARTICOLO 8**

### **NON OBBLIGATORIETÀ DELLA REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto di lavoro è esente da bollo, ai sensi del punto 25 della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali o ai fini costitutivi, a norma del punto 10 della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131, salva espressa richiesta di una delle parti contraenti, nel qual caso, l'onere cederà a carico della parte richiedente la registrazione.

## **ARTICOLO 9**



## DISPOSIZIONI FINALI

1. Il/La dipendente dichiara di aver preso accurata visione del Codice di comportamento generale e Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2025 e di accettare le sue clausole; dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali esso si riferisce.

2. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., su nove pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al/la dipendente ed uno conservato agli atti del Comune di Avella.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il/La dipendente .....

Il Responsabile .....